

Skilmálar

Útgáfa 1.0 | Gildir frá 19.06.2026

Leigusali	NEY ehf.
Kennitala	671011-1550
Sími	848 0657

Skilgreiningar:

1. Hugtakið „búnaður“ merkir eftirleiðis hestakerru, lykla, lausamuni og annan fylgibúnað sem leigusali, NEY ehf., afhendir leigutaka samkvæmt leigusamningi. Með „hestakerru“ er átt við þann skráningarskylda eftirvagn sem auðkenndur er í leigusamningi með tegund, gerð og skráningarnúmeri.

Skyldur leigusala:

2. Leigusali afhendir leigutaka búnað í góðu og nothæfu ásigkomulagi. Hestakerra skal við afhendingu vera skráð, skoðuð eftir því sem lög mæla fyrir um og hæf til þeirrar notkunar sem samningur tekur til. Leigusali upplýsir leigutaka um þekkta galla eða sérkenni sem geta haft áhrif á örugga notkun.

Skyldur leigutaka:

3. Leigutaka ber við afhendingu að kynna sér ástand búnaðarins sem hann tekur á leigu. Athugasemdir um skemmdir, vöntun eða ástand skulu skráðar á leigusamning eða afhendingarblað áður en ekið er af stað. Leigutaki skal eftir því sem við á taka ljósmyndir af hestakerrunni að utan og innan við afhendingu.

4. Leigutaka ber að kynna sér rétta notkun og meðferð búnaðarins, þar á meðal tengingu hestakerru við dráttarbifreið, notkun öryggisvírs, nefhjóls, handbremsu, ramps, skilrúma, stanga, læsinga og annars öryggisbúnaðar. Leigutaki skal leita leiðbeininga hjá leigusala ef hann er í vafa um notkun eða frágang.

5. Á leigutímabilinu ber leigutaka að annast allan tilfallandi rekstur og daglega umhirðu búnaðarins. Leigutaki skal standa straum af kostnaði vegna eigin notkunar, þar á meðal þrifum, veggjöldum, stöðugjöldum, drætti og öðrum gjöldum sem rekja má til notkunar hans. Leigutaka er óheimilt að framkvæma viðgerðir, breyta búnaðinum eða fjarlægja hluta hans nema í samráði við leigusala.

6. Leigutaki ber hlutlæga ábyrgð á öllu tjóni sem kann að verða á búnaði sem hann hefur leigt af leigusala og stafar af rangri, óheimilli eða ógætilegri notkun og verður ekki rakið til eðlilegs slits eða galla sem var til staðar við afhendingu. Leigusali framkvæmir eða lætur framkvæma mat á orsök og umfangi tjóns. Um tjónaálag vísast til 28. gr.

7. Leigutaki skal sýna fyllstu aðgæslu við notkun og meðferð búnaðarins og fylgja gildandi lögum, reglugerðum og fyrirmælum um ökutæki, ökuréttindi, umferð og velferð dýra. Sér í lagi skal leigutaki:

- tryggja að ökumaður hafi gild ökuréttindi fyrir þá vagnlest sem notuð er;
- tryggja að dráttarbifreið sé skráð, váttryggð og heimilt sé að nota hana til að draga hestakerruna;
- fara ekki yfir leyfða heildarþyngd, burðargetu, áspunga, kúlupunga eða leyfilegan dráttarmassa;
- ganga úr skugga um að tengibúnaður, öryggisvír, ljós, hemlar, hjólbarðar, nefhjól, rampur, skilrúm og læsingar séu rétt frágengin áður en akstur hefst;

- flytja aðeins hross sem eru ferðafær og haga fermingu, flutningi og affermingu þannig að öryggi og velferð hrossa sé tryggð; og
- flytja hvorki fólk í hestakerrunni né nota hana til annars en heimillar notkunar.

8. Leigutaki skal tryggja, svo sem honum er framast unnt, að búnaðurinn sé ekki útsettur fyrir þjófnaði, tjóni eða öðrum skakkaföllum. Hestakerru skal leggja á öruggum stað, ganga tryggilega frá henni og nota læsingar eða annan þjófavarnarbúnað sem fylgir henni.

9. Leigutaki ber fulla ábyrgð á því fjárhagslega tjóni sem leigusali kann að verða fyrir ef búnaði er stolið úr vörslum leigutaka eða hann glatast af öðrum orsökum sem leigutaki ber ábyrgð á. Leigutaka ber að greiða andvirði glataðs búnaðar samkvæmt sannanlegu enduröflunar- eða markaðsvirði hans. Leigugjald reiknast samkvæmt gjaldskrá þar til búnaði hefur verið skilað eða fjárhagslegt uppgjör hefur farið fram.

10. Glatist búnaður að hluta, þar á meðal lyklar, skilrúm, stangir, lausamunir, læsingar eða annar fylgibúnaður, fer um þann hluta samkvæmt 9. gr.

11. Leigutaka er með öllu óheimilt að framleigja búnað, lána hann þriðja manni eða heimila öðrum að aka með hestakerruna nema að fengnu skriflegu samþykki leigusala. Leigutaki ber í öllum tilvikum ábyrgð á háttsemi þess sem hann afhendir búnaðinn.

12. Það fellur alfarið í hlut leigutaka að annast akstur og flutning búnaðarins frá afhendingu þar til skil fara fram. Leigutaki er einn ábyrgur fyrir tengingu hestakerrunnar við dráttarbifreið, vali dráttarbifreiðar, fermingu, þyngdardreifingu, frágangi hrossa og aksturslagi.

13. Leigutaki skal bera allan kostnað sem kann að falla til vegna aksturs, flutnings, björgunar, dráttar, rangrar tengingar eða þess að dráttarbifreið reynist óhæf eða óheimil til að draga hestakerruna. Víkja má frá þessu ákvæði með skriflegu samkomulagi milli aðila.

Leigutímabil:

14. Leigutímabil hefst við afhendingu búnaðar og lýkur þegar honum hefur verið skilað aftur í vörslur leigusala á umsömdum stað og leigusali hefur tekið við honum. Skil utan umsamins tíma eða án viðveru leigusala eru aðeins heimil samkvæmt skriflegu samkomulagi. Leigugjald samkvæmt verðskrá reiknast í samræmi við lengd leigutímabils.

Leigugjöld, önnur gjöld og innheimta:

15. Leigugjöld, sem og önnur gjöld fyrir hvers kyns vörur og þjónustu, ákvarðast samkvæmt gjaldskrá leigusala hverju sinni og þeim sérákvæðum sem fram koma í leigusamningi.

16. Leigusali áskilur sér rétt til að binda afhendingu búnaðar því skilyrði að leigutaki greiði innborgun eða tryggingarfé til tryggingar greiðslu leigugjalds, tjóns, vöntunar, þrifa, seinkunar og annarra krafna samkvæmt samningi. Fjárhæð tryggingarfjár ákvarðast samkvæmt gjaldskrá eða leigusamningi.

17. Tryggingarfé samkvæmt 16. gr. skal greitt að fullu áður en búnaður er afhentur. Greiði leigutaki ekki tryggingarfé þegar þess er krafist kemst bindandi leigusamningur ekki á nema leigusali samþykki annað skriflega. Tryggingarfé er ekki vátrygging og takmarkar ekki ábyrgð leigutaka.

18. Leigusali áskilur sér rétt til að innheimta leigugjald með útgáfu reiknings ef leigutímabil nær yfir mánaðarmót eða ef samið er um lengri leigu. Leigusala er heimilt að gefa út reikning um hver mánaðarmót þar til búnaði er skilað. Við lok leigu skal leigutaki greiða það leigugjald og önnur gjöld sem standa út af til skiladags.

- 19.** Sé sérstaklega samið um reikningsviðskipti skulu leigugjöld og önnur gjöld færð á reikning leigutaka nema skriflega sé samið á annan veg. Leigusali getur ávallt krafist staðgreiðslu ef umsamin greiðsluskilyrði eru ekki uppfyllt.
- 20.** Reikningar skulu greiddir á þeim gjalddaga og eindaga sem fram koma á reikningi. Frá eindaga falla dráttarvextir samkvæmt lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, auk innheimtukostnaðar eftir því sem lög heimila.
- 21.** Leigutaki sem hefur greitt leigusala bætur vegna búnaðar sem ekki var skilað á rétt á endurgreiðslu bóta ef búnaðinum er síðar skilað, að frádregnu leigugjaldi, tjóni, rýrnun, vöntun og öðrum sannanlegum kostnaði leigusala. Endurgreiðsla kemur aðeins til greina að því marki sem leigusali hefur ekki þegar ráðstafað eða endurnýjað búnaðinn á grundvelli uppgjörs við leigutaka.
- 22.** Um reikningsviðskipti og innheimtu samkvæmt skilmálum þessum gilda að öðru leyti almennir greiðslu- og viðskiptaskilmálar leigusala eftir því sem þeir eiga við.
- 23.** Gjaldskrá leigusala kann að taka breytingum. Verðbreyting hefur ekki áhrif á fyrirfram staðfest leigutímabil en gildir um framlengingu, nýtt leigutímabil og önnur gjöld sem falla til eftir gildistöku nýrrar gjaldskrár.

Almenn ákvæði:

- 24.** Leigusali ber enga ábyrgð á líkams- eða munatjóni sem leigutaki eða þriðji maður kann að verða fyrir og orsakast af notkun, meðferð, fermingu, affermingu eða flutningi búnaðarins, nema tjónið verði rakið til galla sem leigusali vissi eða mátti vita um eða saknæmrar háttsemi leigusala. Leigusali ber ekki ábyrgð á tjóni á hrossum eða öðrum verðmætum né afleiddu tjóni, svo sem tekjutapi, ferðakostnaði eða tapi vegna þess að ferð, keppni eða önnur fyrirhuguð notkun fellur niður.
- 25.** Leigusali áskilur sér rétt til að kanna ástand og staðsetningu búnaðar á leigutímabilinu með hæfilegum fyrirvara. Leigusali skal þó að jafnaði ekki gefa skemmri fyrirvara en fjórar (4) klukkustundir nema sérstaklega standi á, svo sem vegna gruns um óheimila eða hættulega notkun.
- 26.** Standi leigutaki ekki skil á leigugjaldi eða öðrum gjöldum, noti búnað með ólögmætum eða hættulegum hætti eða vanefni samning með öðrum hætti, áskilur leigusali sér rétt til að endurheimta búnaðinn. Að beiðni leigusala skal leigutaki afhenda búnað án tafar, enda þótt ágreiningur sé uppi milli aðila. Leigutaki skal upplýsa um staðsetningu búnaðar og gera nauðsynlegar ráðstafanir svo leigusali geti nálgast hann. Kostnaður vegna endurheimtar sem rekja má til vanefnda leigutaka kemur í hlut leigutaka. Endurheimt leysir leigutaka ekki undan öðrum skyldum samkvæmt samningi.
- 27.** Leigusali mælist eindregið til þess að leigutaki eða umboðsmaður hans sé viðstaddur afhendingu og skil búnaðar. Leigusali og leigutaki skulu eftir því sem kostur er skrá ástand, fylgibúnað og sýnilegar skemmdir við afhendingu og skil. Sé leigutaki ekki viðstaddur skilum er leigusala heimilt að byggja á eigin skoðun, ljósmyndum og öðrum gögnum, enda séu athugasemdir tilkynntar leigutaka án ástæðulauss dráttar.

Tjónaálag:

- 28.** Með greiðslu tjónaálags sem nemur 10% af leigugjaldi getur leigutaki leyst sig undan ábyrgð á tjóni sem kann að verða á búnaðinum, sbr. 6. gr. Leigutaki ber þó ávallt 10% sjálfsábyrgð af heildarfjárhæð bóta. Tjónaálag tekur ekki til þjófnaðar eða glötunar, vöntunar, þrifa, eðlilegs slits, tjóns á hrossum eða öðrum munum leigutaka, rangrar tengingar, ofhleðslu, aksturs án gilda ökuréttinda, aksturs undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna, ásetnings, stórkostlegs gáleysis eða brots gegn 7. gr. Tjónaálag tekur heldur ekki til tjóns sem váttryggjandi hafnar vegna háttsemi leigutaka. Greiðsla tjónaálags kemur aðeins til álita ef það er sérstaklega skráð á leigusamning.

Samþykki leigutaka:

29. Leigutaki hefur kynnt sér skilmála þessa og samþykkir þá með undirritun sinni á leigusamning, hvort sem undirritun fer fram á pappír eða með rafrænum hætti. Skilmálar þessir teljast órjúfanlegur hluti leigusamnings. Sérstök, skrifleg ákvæði í leigusamningi ganga framar almennum skilmálum þessum ef ósamræmi er á milli.